

邓某购房首付款127030元及利息损失(以127030元为基数,自2019年9月22日起至付清之日止按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算)。

某房地产公司不服一审判决,提起上诉。

湖北省宜昌市中级人民法院经审理认为:(1)关于本案的法律适用问题。法律事实的发生时间不同于纠纷的发生时间和起诉时间,通常要早于纠纷发生的时间和起诉时间。本案系商品房销售合同纠纷,出卖人负有交付房屋并移转房屋所有权的义务,买受人负有一次性或分期支付购房款的义务,无论约定的是一次性付款还是分期付款,商品房销售合同均是一时性合同,不属于继续性合同。且商品房销售合同属诺成合同,在合同签订时双方的民事法律关系即已产生。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外”之规定适用当时的法律、司法解释的规定正确。上诉人某房地产公司关于本案应适用民法典的相关规定的上诉理由不能成立,法院不予采纳。(2)关于买受人与贷款方未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的责任方问题。购房者采取按揭贷款方式负担购房余款的情形下,能否办理按揭贷款事关买受人有无能力负担房屋价款,其对商品房买卖合同的订立具有决定性作用。对于按揭贷款政策,作为专业从事房地产开发与销售的开发商,应当比购房者更具有专业性和优势。买受人的个人征信报告是双方在订立合同过程中对

首付比例确定的重要依据，即便购房者未提交其个人征信报告，开发商也应要求其提交后再约定首付比例，以使购房者符合按揭贷款的条件。而本案中，某房地产公司称其在未见到购房者提交的个人征信报告即约定首付比例为20%，致使购房者因存在首套商品房而办理按揭贷款不能，一审认定某房地产公司对未能订立商品房担保贷款合同存在过错并无不当。上诉人某房地产公司关于购房者未向其提交个人征信报告、未能办理按揭贷款的原因在于购房者的上诉理由不能成立，本院不予采纳。(3)关于涉案补充协议附件四第二款效力的问题。涉案补充协议附件四系某房地产公司为重复使用而事先拟定的合同，其中第二款对银行按揭贷款、公积金贷款、组合贷款等不同贷款方式下的购房者均可以适用，该条款在购房者无法获得按揭贷款的情形下，赋予出卖人单方对付款方式及期限的决定权，排除了买受人对付款方式进行选择 and 协商的权利。在某房地产公司未提交证据证明其与购房者在签订该协议时已向购房者履行提示或者说明义务的情况下，一审认定该条款无效符合《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条的规定。上诉人某房地产公司关于该补充协议附件四第二款不属于格式条款的主张，没有事实与法律依据，本院不予支持。(4)关于涉案合同及补充协议是否应予解除的问题。本案因买受人未能与贷款方订立商品房担保贷款合同，且双方无法就新的付款方式及期限达成一致，涉案商品房买卖合同的继续履行已成为事实上的不可能，故一审根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2003〕7号）第二十三条的规定判决解除双方的商品房买卖合同及补充协议正确，本院予以维持。本案因已支持购房者解除合同的请求，且某房地产公司在一审释明后拒绝提出同时履行抗辩，故其关于郑某、邓某支付购房余款并承担逾期付款违约责任及律师代理费的请求不能得到支持。

湖北省宜昌市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：“商品房买卖合同约定，买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，当事人可以请求解除合同，出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。”由此可见，因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，可以请求解除合同。从举重以明轻角度解释，在因可归责于一方当事人的事由未能订立商品房担保贷款合同而导致贷款不能的情形下，对方当事人可以请求解除合同。

就本案而言，在购房者采取按揭贷款方式负担购房余款的情形下，能否办理按揭贷款事关买受人有无能力负担房屋价款，其对商品房买卖合同的订立具有决定性作用。对于按揭贷款政策，作为专业从事房地产开发与销售的开发商，应当比购房者更具有专业性和优势。买受人的个人征信报告是双方在订立合同过程中对首付比例确定的重要依据，即便购房者未提交其个人征信报告，开发商也应要求其提交后再约定首付比例，以使购房者符合按揭贷款的条件。某房地产公司称其在未见到购房者提交的个人征信报告即约定首付比例为20%，致使购房者因存在首套商品房而办理按揭贷款不能，房地产公司对未能订立商品房担保贷款合同存在过错并无不当。

涉案补充协议系某房地产公司为重复使用而事先拟定的合同，其中对银行按揭贷款、公积金贷款、组合贷款等不同贷款方式下的购房者均可以适用，该条款在购房者无法获得按揭贷款的情形下，赋予出卖人单方对付款方式及期限的决定权，排除了买受人对付款方式进行选择 and 协商的权利。在某房地产公司未提交证据证明其与购房者在签订该协议时已向购房者履行提示或者说明义务的情况下，该条款无效。

编写人：湖北省宜都市人民法院 李子婧
邓敏

开发商擅自将已出售房屋作为样板房 展示的，买受人能否解除房屋买卖合同

—— 李某诉某房地产公司房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终3987号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 李某

被告(上诉人): 某房地产公司

【基本案情】

2022年4月29日，李某与某房地产公司签订房屋买卖合同(预售)，向某房地产公司购买某小区201号房屋，预测建筑面积共243.28平方米，每平方米31285.72元，总价款7611189元(包含装修款486560元)，某房地产公司应当于2024年9月30日前交付房屋。房屋买卖合同签订后，李某支付了全部价款。此外，双方还签订了装修合同。

2022年9月初，李某发现某房地产公司未经其同意，将上述房屋装修后作为样板房展示使用，为阻止某房地产公司的行为，李某多次打电话、发微信联系该公司员工要求改正。9月22日，江

苏某律师事务所受李某委托向某房地产 公司发送律师函，要求某房地产公司立即停止侵权行为；将标的房屋恢复崭新 状态，将目前展示的所有装饰装潢全部铲除；如未能达到上述要求，则双方之